

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3066/2535

นางสาว นงลักษณ์ สงวนศักดิ์
บริษัท เวลด์อีเลคติก จำกัด หรือ บริษัท
เวลด์ อิเลคตริก

โจทก์

จำเลย

ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 45, มาตรา 46, มาตรา 52

นายจ้างมีสถานประกอบกิจการโรงงาน 2 แห่ง แต่ละแห่งอยู่คนละจังหวัดกัน เมื่อสหภาพแรงงานได้ตั้งคณะกรรมการลูกจ้างสำหรับโรงงานในจังหวัดหนึ่งแล้ว ก็ยังมีสิทธิที่จะตั้งคณะกรรมการลูกจ้างสำหรับโรงงานในอีกจังหวัดหนึ่งได้อีก

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดและไม่ได้ขออนุญาตศาลตามกฎหมาย ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยบรรจุโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างตั้งแต่วันที่สั่งให้ออกจากงานจนถึงวันฟ้องและนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยบรรจุโจทก์กลับเข้าทำงาน

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ละทิ้งหน้าที่ในระหว่างเวลาทำงาน อันเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ จำเลยมีลูกจ้างประมาณ 3,500 บาท และมีสถาน

ประกอบกิจการ 2 แห่งคือที่จังหวัดชลบุรี และที่จังหวัดนครราชสีมา ลูกจ้างของ
จำเลยมีสิทธิแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้เพียงคณะเดียวและต้องมีจำนวน
กรรมการลูกจ้างตั้งแต่ 17 ถึง 21 คน แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการลูกจ้างคณะแรกได้
รับการแต่งตั้งจากสหภาพแรงงานโอเรียนประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2534 มี
คณะกรรมการจำนวน 21 คน คณะกรรมการลูกจ้างคณะที่สองได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2534 มีจำนวนกรรมการ 13 คน จึงเป็นการตั้งเกินกว่ากฎหมาย
การตั้งกรรมการลูกจ้างมิได้เกิดจากการเลือกตั้ง และสหภาพดังกล่าวมีสมาชิกไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมด เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงไม่ใช่กรรมการ
ลูกจ้าง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่โจทก์ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยมีลูกจ้างประมาณ 3,500 คนมีสถาน
ประกอบกิจการโรงงาน 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดชลบุรีและที่จังหวัดนครราชสีมา ลูกจ้าง
ของจำเลยได้ตั้งสหภาพแรงงานชื่อสหภาพแรงงานโอเรียนประเทศไทย โจทก์เป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานโอเรียนประเทศไทยด้วย ต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม 2534
จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เพราะเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2534 เวลา 17.55 นาฬิกา ซึ่งเป็น
เวลาทำงานของโจทก์ โจทก์ได้ละทิ้งหน้าที่ไปฟังคำปราศรัยของพนักงานของจำเลย
ที่มาจากโรงงานที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2534 สหภาพแรงงานโอเรียน
ประเทศไทยได้ตั้งแต่คณะกรรมการลูกจ้างจำนวน 21 คน โดยมีหนังสือแจ้งให้จำเลย
ทราบแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2534 สหภาพแรงงานโอเรียนประเทศไทย ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างเพิ่มอีก 13 คน ในการแต่งตั้งครั้งนี้ โจทก์ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการลูกจ้างด้วยคนหนึ่ง แม้จำเลยจะมีโรงงานอยู่สองแห่ง คือที่จังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดนครราชสีมา แต่ก็ถือว่าเป็นสถานประกอบกิจการแห่งเดียวกัน การ
ตั้งคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของจำเลย จึงตั้งได้เพียงคณะเดียว
และมีจำนวนไม่เกิน 21 คน การตั้งโจทก์เป็นคณะกรรมการลูกจ้างเพิ่มขึ้นมาอีก
ทำให้คณะกรรมการลูกจ้างมีจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โจทก์จึงมิใช่

กรรมการลูกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อโจทก์ละทิ้งหน้าที่จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้าง โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 และไม่เป็นการเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 45 วรรคแรก บัญญัติว่า ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ลูกจ้างอาจจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นได้ และประกาศกรมแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2518 ข้อ 1 กำหนดว่า "ในสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งให้เลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้หนึ่งคณะ เว้นแต่สถานประกอบกิจการนั้นมีหน่วยงานหรือสาขาในจังหวัดอื่น ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเช่นว่านั้นอาจตกลงกันเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างขึ้นจังหวัดละคณะได้ จำนวนกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการหรือในหน่วยงานหรือสาขาในแต่ละจังหวัด ให้กำหนดโดยถือหลักเกณฑ์ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518" ฉะนั้นแม้สภาพแรงงานโอเรียนประเทศไทยจะได้ตั้งคณะกรรมการลูกจ้างจำนวน 21 คน สำหรับโรงงานของจำเลยที่จังหวัดชลบุรีตามเอกสารหมายเลข 2 แล้วทางสหภาพฯ ย่อมมีสิทธิที่จะตั้งคณะกรรมการลูกจ้างจำนวน 13 คน สำหรับโรงงานของจำเลยที่จังหวัดนครราชสีมา ตามเอกสารหมายเลข 1 หรือ 3 ได้อีก โจทก์จึงเป็นกรรมการลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายตามการแต่งตั้งในครั้งหลังนี้ จำเลยไม่มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงิน
เดือนเท่าเดิม และให้จ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างตั้งแต่วันที่สั่งให้โจทก์ออกจากงาน
ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 568 บาทและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
จนถึงวันที่จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-สมมาตร พรหมานุกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>